

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2191/2536

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

โจทก์

นายจำรัส บุญแย้ม

จำเลย

นายสุชาติ น้อยคนดี ทนายจำเลยผู้รับ

มอบอำนาจจากผู้เสียหาย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายไม่พอใจ
ดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป ประสงค์ขอถอนคำร้องทุกข์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3,4 ให้ จำคุก 8 เดือนจำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 4
เดือน ส่วนที่ โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษคดีอาญา หมายเลขดำที่
225/2535 และ 226/2535 ของศาลนี้ นั้น ไม่ปรากฏว่าศาลได้มีคำพิพากษาในคดีทั้ง
สองดังกล่าวแล้ว จึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้ ให้ยกคำขอส่วนนี้

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 3 เดือน ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน นอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 64)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 67)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้และยังไม่ถึงที่สุด เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้อง
ทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อม ระวังไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้และยังไม่ถึงที่สุด เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้อง
ทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อม ระวังไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ปราโมทย์ บุณนาค-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ